I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/1121/2026, de 26 de octubre, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vegacervera (León).

Examinado el expediente instruido con motivo de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vegacervera, en la provincia de León, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

I.– Con fecha 12 de julio de 2022, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que se autorice el inicio del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vegacervera, en la provincia de León.

II.– El 1 de agosto de 2022, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se autoriza al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, para que inicie el expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vegacervera.

III.– Tras la designación de ingeniero operador y el estudio pormenorizado de los antecedentes documentales sobre la existencia de vías pecuarias en el término municipal y colindantes, con fecha 20 de noviembre de 2025, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, anuncio sobre los trabajos de clasificación previstos para el día 17 de diciembre de 2025. Copia de la publicación es trasladada al Ayuntamiento de Vegacervera para su exposición en el tablón de anuncios y para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Matallana de Torío, Pola de Gordón, y Villamanín, y las Juntas Vecinales de Coladilla, Valle de Vegacervera, Valporquero de Torío, Vegacevera, y Villar del Puerto.

IV.– El 17 de diciembre de 2025, tras efectuar el apeo de las vías pecuarias del término municipal según lo previsto, se levantó Acta en el que se recoge la existencia de las vías pecuarias «Vereda de León a Cármenes», «Antiguo Trazado de la Vereda de Cármenes», y «Vereda de Valporquero al Collado de Formigoso».

V.– Con fecha 27 de marzo de 2026, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León relativo a la Propuesta de clasificación de las vías pecuarias de Vegacervera, sometiendo el expediente a información pública. Asimismo, los documentos fundamentales del expediente se publicaron en el apartado correspondiente de la página web de la Junta de Castilla y León para su consulta y efectuar el trámite de participación ciudadana. Se realizó comunicación sobre la Propuesta de clasificación para su conocimiento a la Confederación Hidrográfica del Duero, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Matallana de Torío, Pola de Gordón, Vegacervera, y Villamanín, y las Juntas Vecinales de Coladilla, Valle de Vegacervera, Valporquero de Torío, Vegacevera, y Villar del Puerto.

VI.– Con fecha 19 de mayo de 2026, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León certifica que, cumplido el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones.

VII.– Con fecha 1 de junio de 2026, el Jefe del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal del Servicio Territorial del Medio Ambiente de León, manifiesta su conformidad con lo actuado en el expediente de clasificación, que recoge las siguientes vías pecuarias en el término municipal de Vegacervera:

1. Vereda de León a Cármenes

Discurriendo con rumbo Norte, conecta los términos municipales de Matallana de Torío, Vegacervera, y Cármenes.

– Anchura variable, máxima aproximada de 20 metros.

– Longitud aproximada dentro del término municipal de Vegacervera de 3.980 metros.

Procedente de Villafeide, localidad del término municipal de Matallana de Torío, inicia su recorrido en el término municipal de Vegacervera por la carretera LE-315, con rumbo Norte. Después de descender 170 metros, se le incorpora por la derecha el camino Olvidado. A partir de ese punto discurre sin separarse de la carretera en paralelo a la margen derecha del río Torío. Recorre 360 metros, y alcanza el cruce con la carretera LE-3513 de La Vid, que deja a la izquierda. La vía pecuaria continúa sin separarse de la carretera LE-315, llega a la localidad de Vegacervera, la cruza, y alcanza las hoces de Vegacervera continuando por la carretera de las hoces hasta incorporarse al término municipal de Cármenes, por terrenos del M.U.P. 648 denominado La Solana.

2. Antiguo Trazado de la Vereda de Cármenes

Discurriendo con rumbo variable, conecta los términos municipales de Matallana de Torío, Vegacervera, y Cármenes.

– Anchura variable, máxima aproximada de 20 metros.

– Longitud aproximada dentro del término municipal de Vegacervera de 10.260 metros.

Parte del cruce entre las carreteras LE-315, y LE-3513. Inicia el recorrido siguiendo esta última carretera con sentido hacia la localidad de Coladilla, coincidente con el camino Olvidado. Pasa por la parte trasera de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, y alcanza una confluencia de calles, en la que continúa por la izquierda, sin separarse de la carretera LE-3513. Cruza el arroyo del Valle, se incorpora al núcleo urbano de Coladilla, y lo cruza sin separarse de la carretera. Tras cruzar nuevamente el arroyo del Valle y abandonar la localidad, se le separa por la derecha el camino de Coladilla a Valporquero en el punto kilométrico 3,2 de la carretera LE-3513. Tras hacer un zigzag remonta la montaña hasta el M.U.P. 776 denominado Faedillas y Pedrosillo. Con rumbo Norte alcanza un cruce de caminos, en el que continúa por el ramal de la izquierda. Tras 220 metros, alcanza un nuevo cruce de caminos, continuando por el de la derecha. Después de 200 metros, llega a un nuevo cruce en el que toma el ramal de la izquierda para llegar al paraje Collada de Barroso. Continúa con rumbo Oeste, pasando por los parajes Rasón de Valle, y la Moneca. Baja por el paraje Urzal de Gocillo hasta cruzar el arroyo de igual nombre. A partir de aquí remonta la pendiente, por un camino bordeado por paredes de piedra que delimitan fincas particulares, durante 450 metros, hasta incorporarse en el M.U.P. 779 denominado Tejido y Salgueras. Por este M.U.P. alcanza el camino del Valle de Valporquero, donde se le separa por la izquierda la Vereda de Valporquero al Collado de Formigoso. El Antiguo Trazado de la Vereda de Cármenes continúa por el camino del Valle de Valporquero hacia la derecha para descender, con rumbo Este, hacia la localidad de Valporquero de Torío. Después de incorporarse al camino, recorre 330 metros, y abandona el M.U.P. 779. Después de 200 metros alcanza el núcleo urbano de Valporquero de Torío. Recorre Valporquero por la calle del Valle, se incorpora a la carretera LE-3517, y por ella sale hacia el término municipal de Cármenes.

3. Vereda de Valporquero al Collado de Formigoso

Discurriendo con rumbo Oeste, recorre el Norte del término municipal de Vegacervera, conectando el Antiguo Trazado de la Vereda de Cármenes con el término municipal de Villamanín.

– Anchura variable, máxima aproximada de 20 metros.

– Longitud aproximada dentro del término municipal de Vegacervera de 4.050 metros.

Parte del cruce entre el Antiguo Trazado de la Vereda de Cármenes, y el camino del Valle de Valporquero, que se dirige a la localidad de Fontún de La Tercia. Discurre por este último con rumbo Oeste durante 170 metros por terreno del M.U.P. 779 denominado Tejido y Salgueras, y lo abandona para incorporarse a él nuevamente 560 metros después. Sin salir de terrenos del M.U.P. 779, y sin separarse del camino, alcanza el puerto Cutil de Fierro. A través del puerto, discurriendo por el límite Norte del mismo, llega al collado de Formigoso, divisoria entre los términos municipales de Vegacervera, y Villamanín, y punto de confluencia con el puerto Villamanín, donde finaliza su trazado.

VIII.– Con fecha 8 de junio de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León eleva el expediente completo a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a los efectos de continuar su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León; el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías; el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

II.– El artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, señala que la clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

La potestad de clasificación de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas, tal y como señala el apartado b) del artículo 5 de la citada Ley la que, por otra parte, reconociendo la condición originaria de las que se encuentran sin clasificar, prescribe la necesidad de llevarla a cabo.

III.– Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien motivos que aconsejen su desaprobación.

VISTAS, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, así como las demás disposiciones vigentes de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

ACUERDA

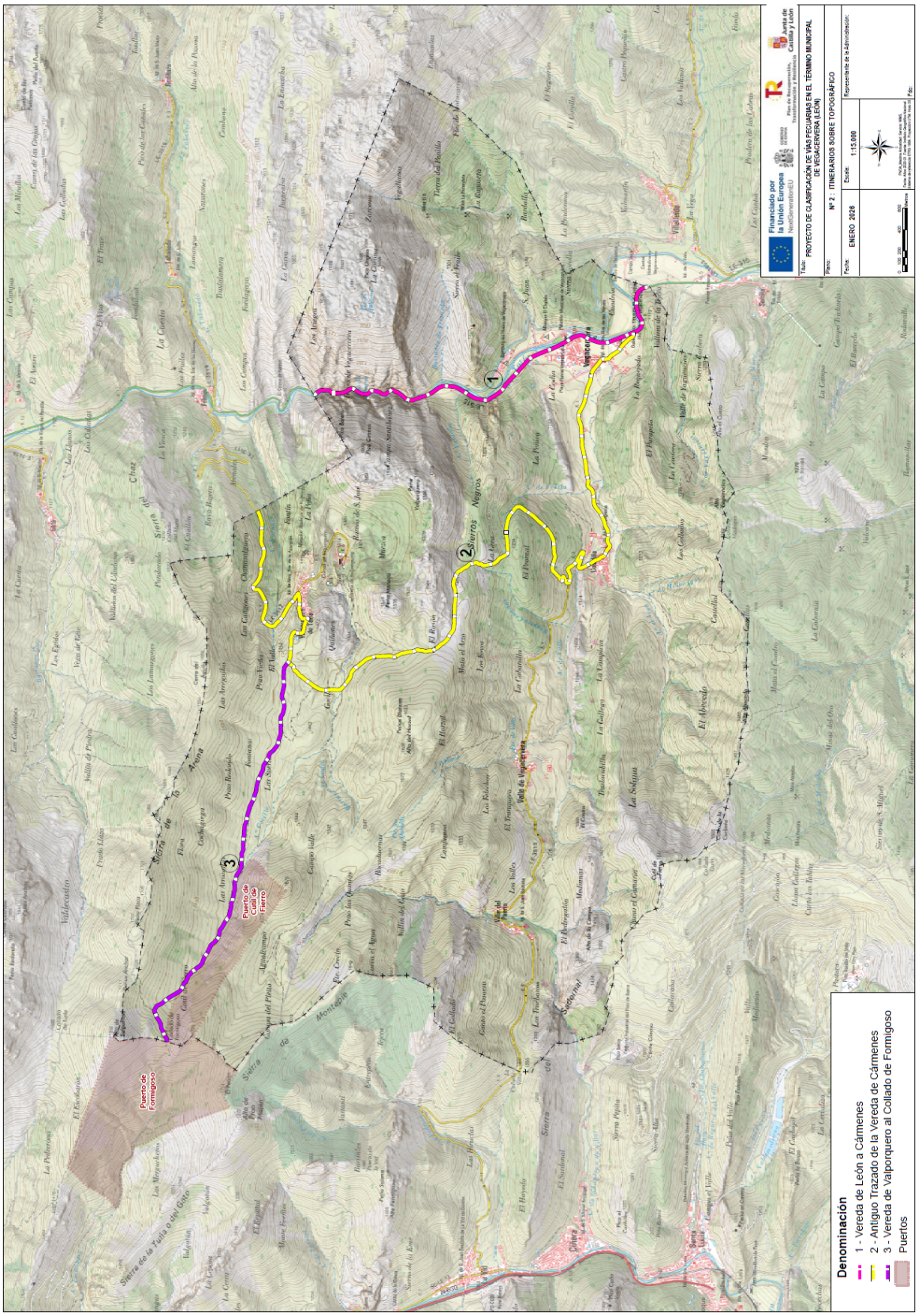
Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vegacervera, en la provincia de León, de acuerdo con las descripciones de la presente Orden y cuanto consta en el expediente tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Por otra parte, podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

La Consejera de Medio Ambiente y Energía,
Fdo.: María González Corral



CV: BOCYL-D-30102026-211-23